އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ [illegible] [illegible] އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، [illegible] ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރާއިރު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން [illegible] ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު [illegible] މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިފައެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިފައިވަނީ، 2 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮންފިއުނެއްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމް [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ބުނެވިފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޢިނާޔަތް ނުދީ ކަމަށްބުނެ ބަޔާންކޮށް، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޢާއިލީ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި، ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ބަދަލު ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނިންމާފައިވާކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ޚިލާފަށްކަމަށް، އަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަޙްމަދު ޖައިފަރްއަށް ދޫކޮށްދޭން ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިފަރްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑިއާރުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކުރިމަތިކޮށް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އެއްވެސް ގޮތެއް އަސާސްއެއް އަޙްމަދު ޖައިފަރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުގެ ގޮތުގައި ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަޙްމަދު ޖައިފަރު ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ފައިވާ ނަމަވެސް އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބެލުމަށްފަހު ވަކިކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ބަދަލު ގެނެވޭ ސަބަބެއް އަޙްމަދު ޖައިފަރުގެ ބޭނުމެއް ނުވާތީ އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުގެނެވޭނެ ގޮތް ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިފަރްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުނީ، އިސްތިއުނާފުގެ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝަތު ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޖައިފަރު އަނބުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅުވައިދިނުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަސްޓަމަރަކަށް ބަލާއިރު އެނގޭ އަޑުއެހުމުގައި ނުވާކަން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާނެ ފަދައިގެ ނިންމުމެއް ނުހިމެނޭކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ޓޫރިޒަމް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑިއާރުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޢައިލަމް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްމަން ރިސްޓްރަކްޗަރިންގ ސްޓްރެޓަޖީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްޓްރަކްޗަރިންގެ ދަށުން ދަތުރުތަކުގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންސާފު ދޮވާ ބަދަލާ ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި، ދިވެހި މުއައްސަސާތަކުން ވަޒީފާގައި ދިރިއުޅުމުގައިވާ މުވައްޒަފުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ހިރާސްކޮށްދީގެން ބަދަލު ބޭނުމެއްގައި ކުރިކުރުމުގެ ބޭނުންކުރުން ނުވާނެ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަސާސީ ޤާނޫނީ ދައުރު މިންވަރަކުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޒިޔާދަކުރާކަން ބެލޭ ހިސާބުން، ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބަލާނުކުރަނީ އެ އަކުރުގައި އޮންނަ އުސޫލުކަން އިތުރު ތަފްސީލާ ނުލައި ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު އެދިގަނެ ލިޔުމުގައި ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ބަލައިފައިވުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މައުސޫލީ ދަޢުވާވެރިކަން ގެއްލުވުމުގެ ނުވާ ބާރަށްގައި އިޖުރާއީ ދަޢުވާދީފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅުން ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ޝަރީޢަތުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ފައިސަލާގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޢައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޢައިލަމަށް ދިނުމަށް ފިޔޯ ސަޕްރައިސް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ޝަރީޢަތުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ތަފްސީލާތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ހިމެނެއެވެ (މިސާލަކަށް އެއްބަސްވުން ކޮމްޕެނީ ލިކުއިޑޭޓްވެ. އަސާސީ ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި އަގުވެރިކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު ޢަލީ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 35 SC [2021]).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަޤީޤަތާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ދޮގުކަން މައްސަލައިގެ ވަނައިގެންވާ ޤާއިބަ ހާލަތުތަކުގެ އަލިގައި ޝަރީޢަތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 07 SC [2021]).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިލާފުވުންތަކާއި ޝައްކުތަކާއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެނޑި ސަބަބަކާ ފުށުއަރާ އިތުބާރަކީ އޮންނާނެ އެއްކޮށް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭތޯ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިހާލަތުގެ ހާލަތުތަކާ ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާޒިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޤަޟިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކަންތައްކުރާގޮތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާ ފާޑުކުރު ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލައެވެ.

7. ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެކެވެ. އެފަދަ އަދަބަކީ ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދުރުވެރިވާ އަދަބެއް ކަމަށް ކުރިއާލާ އަންދާޒާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދަރަޖައިގައި އެ އަދަބު ހިމަނާފައިވާކަން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ ފާޑިޔާތު މަޢިނާ ޤަވާޢިދު ދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބައްލަވާ އިންޞާފު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ބާރަމީތަކެވެ.

8. އެކަކީ އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުން ޤާބިލުކަމާއެކު ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ދެވިން ގެއްލުނީ ހާހިސްތަކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ބަލަންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަސްބާބާ ތަރުޖަމާ ނުކުޅަދާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިގެންވާކަން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤާނޫނާ، (2) މައްސަލަތަކާ އެއްގޮތަށް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ނެރެފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ނެރެފައިވާ ޙުކުމް، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިލުމާއި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ނުފޭބުމާއި، ވަކި ފަރާތަކުން ދެއްކުމުން ބިރުވެރިކަން ޖެހިލުމަކަށް ބައްދަލުނުވުމާއި ތަޢައްޞުބުނުވެ އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ފަރަގަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އެންކަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމުމުގެ ގޮތަށް ވާޖިބުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުކުތުމުން އެއިރުބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަމުރުތަކަކީ ކޯޓުގެ ދަރަޖަކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވީމާ، ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މަނަކުރުވުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވިޔަސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިއްމު ވާޤިޢާތް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އެންކަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްޞަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލާއިރު ނިންމާފައިވަނީ އެ ހުކުމުގެ އިތުރުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ނިންމުންތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޝަރުޢީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނާ ހިސާބަށް، ދެބަޔަށް ބަހާލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ބުނުމުން އެ އުސޫލު ވާޖިބުވާނެ ކަމަށް އެހެންކަމުން އެ ވަނަ ނަމުގައި ހިމެނޭ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކަމަށެވެ.

17. ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޯޓުތަކުން ބަލަން ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާނުލައި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތޯ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވިޔަސް، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢު ނުކުރުވައި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޖާބިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޖާބިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝައްކުތަކާއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އިޘްބާތުކޮށް ކޮންމެހެން ދެއްކުން ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކަންކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުބާރެއް އޮވެގެން ނޫނީ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަނަވަރާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެން ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލާޤު ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލާޤު ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހުރި ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން އިޙްސާސް ގޮތެއްގައި ސާބިތުކުރަންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބަރާބަރުކަމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންސާފު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ތަޖިލާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ތަޖިލާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ބިނާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތާ ފުރުޞަތުދީފައިވާކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އޭރު ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ހާލަތު ބާރަމީޓަރުތަކުގެ އަލީގައި ޗެކްއަޕިއުލަރުން ނުވަތަ ކާބިން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އެންސަސް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާއި އެންސަސް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ ދުބާރާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިނާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުވާ ޙާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތް ބާޠިލުކުރަން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތަށް ޝަރީޢަތުގައި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.